

Berrenrather Straße 218 · WE 2, Erdgeschoss rechts

Vertrag vom 11.08.2022

zwischen

Objektgesellschaft Berrenrather 218 GbR, vertreten durch Frau Renate Kohlhaas, Luxemburger Straße 44, 50674 Köln

– nachfolgend Vermieterin –

und

Marco Bendel, derzeit wohnhaft siehe Anlage

– nachfolgend Mieter –

§ 1 Mietsache

- (1) Vermietet wird die Wohnung **WE 2** im Anwesen Berrenrather Straße 218, 50937 Köln, gelegen im Erdgeschoss rechts, bestehend aus 2,0 Zimmern, Küche, Bad und Diele, mit einer Wohnfläche von **48,50 m²**.
- (2) Mitvermietet sind der Kellerraum K2 sowie die Mitbenutzung von Treppenhaus, Trockenboden, Hofgarten und Müllstandsplatz.
- (3) Die Wohnung ist mit einer Gas-Etagenheizung (Kombitherme) ausgestattet, die mitvermietet ist. Die Belieferung mit Gas erfolgt über einen eigenen Zähler und einen eigenen Liefervertrag des Mieters mit dem Versorger.

§ 2 Mietzeit

- (1) Das Mietverhältnis beginnt am **01.09.2022** und läuft auf unbestimmte Zeit.
- (2) Die Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 3 Miete und Nebenkosten

- (1) Die monatliche Miete setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Betrag/Monat
Nettokaltmiete	465,00 €
Vorauszahlung auf Betriebskosten	120,00 €
Gesamtmiete	585,00 €

- (2) Die Gesamtmiete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des Monats, auf das Konto der Vermieterin bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN DE21 3705 0198 1902 4471 88, zu zahlen.
- (3) Die Vorauszahlung nach Absatz 1 wird jährlich abgerechnet. Ergibt die Abrechnung, dass die Vorauszahlungen zu niedrig oder zu hoch bemessen sind, kann jede Vertragspartei die Vorauszahlung durch Erklärung in Textform auf eine angemessene Höhe anpassen (§ 560 Abs. 4 BGB).

§ 3a Staffelmiete

- (1) Die Parteien vereinbaren gemäß § 557a BGB eine Staffelmiete. Die Nettokaltmiete nach § 3 Abs. 1 erhöht sich ohne weitere Erklärung jeweils zu folgenden Zeitpunkten:

Staffel	gültig ab	Nettokaltmiete	Erhöhung
Beginn	ab 01.09.2022	465,00 €	
2.	ab 01.09.2023	490,00 €	+ 25,00 €
3.	ab 01.09.2024	515,00 €	+ 25,00 €
4.	ab 01.09.2025	545,00 €	+ 30,00 €

- (2) Die Betriebskostenvorauszahlung nach § 3 Abs. 1 bleibt von den Staffeln unberührt. Sie kann unabhängig davon nach § 560 Abs. 4 BGB angepasst werden.

(3) Während der Laufzeit der Staffelmiete ist eine Erhöhung nach § 558 BGB ausgeschlossen (§ 557a Abs. 2 Satz 2 BGB).

§ 4 Betriebskosten

(1) Der Mieter trägt neben der Nettokaltmiete die Betriebskosten im Sinne des § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV). Umgelegt werden insbesondere: die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, insbesondere die Grundsteuer; die Kosten der Wasserversorgung und der Entwässerung einschließlich Niederschlagswasser; die Kosten der Straßenreinigung und der Müllbeseitigung; die Kosten der Gebäudereinigung; die Kosten der Gartenpflege; die Kosten der Beleuchtung der gemeinschaftlich genutzten Flächen; die Kosten der Schornsteinreinigung, soweit sie nicht bereits als Heizungsbetriebskosten erfasst sind; die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung des Gebäudes; die Kosten des Hauswerts.

(2) Als sonstige Betriebskosten im Sinne des § 2 Nr. 17 BetrKV werden ferner umgelegt: die Kosten der regelmäßigen Prüfung und Wartung der Rauchwarnmelder.

(3) Die Verteilung sämtlicher umlagefähiger Betriebskosten erfolgt nach dem Verhältnis der Wohnflächen. Ein abweichender Umlagemaßstab wird nicht vereinbart.

(4) Über die Betriebskosten wird jährlich für das Kalenderjahr abgerechnet. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen (§ 556 Abs. 3 BGB).

(5) Endet das Mietverhältnis im Laufe eines Abrechnungszeitraums, werden die auf die Wohnung entfallenden Kosten zeitanteilig auf die Dauer des Mietverhältnisses aufgeteilt.

§ 5 Heizung und Warmwasser

(1) Die Versorgung mit Wärme und Warmwasser erfolgt dezentral über die Etagetherme der Wohnung. Der Mieter schließt hierfür einen eigenen Liefervertrag ab und trägt die Kosten unmittelbar. Eine Abrechnung nach der Heizkostenverordnung findet nicht statt.

(2) Die Kosten der Kehrung, der Feuerstättenschau und der Immissionsschutzmessung durch den Bezirksschornsteinfeger trägt die Vermieterin und legt sie nach § 4 um.

§ 6 Kautions

(1) Der Mieter leistet eine Mietsicherheit in Höhe von drei Nettokaltmieten, mithin **1.395,00 €**. Die Kautions wird von der Vermieterin getrennt von ihrem Vermögen bei der Sparkasse KölnBonn angelegt.

§ 7 Instandhaltung und Schönheitsreparaturen

(1) Der Mieter hat die Mietsache pfleglich zu behandeln. Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnung übernimmt der Mieter bei Bedarf; starre Fristen werden nicht vereinbart.

(2) Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes trägt die Vermieterin. Sie sind keine Betriebskosten und werden nicht umgelegt.

§ 8 Sonstige Vereinbarungen

(1) Der Mieter darf die Wohnung ausschließlich zu Wohnzwecken nutzen. Die Haltung von Kleintieren ist gestattet.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Köln, den 11.08.2022

Vermieterin

Mieter